

StartHealth Oy:n potilas- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

StartHealth Oy

Y-tunnus: 3548056-9

Osoite: Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Tietosuojavastaava

Jussi Kurikka

Sähköposti: jussikurikka@starthealth.fi

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehoitetaan ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin (mm. potilaslaki 785/1992, potilasasiakirja-asetus 298/2009 ja toisiolaki 552/2019) tai potilaan suostumukseen. Käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin tai asiakkaan suostumukseen.

Työterveyden potilastiedot säilytetään yksityisvastaanottojen potilastiedoista erillisenä siten, että näiden tietojen käyttö hoidon osalta muussa kuin työterveyshuollossa edellyttää potilaan suostumusta.

Potilastietorekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan hoidon järjestäminen seuraavasti:

- asiakkaan tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen, suunnittelu, toteutus, seuranta, arkistointi, laadunvalvonta ja neuvonta sekä sairauksien ehkäiseminen;
- terveydenhuollon toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta, arviointi ja tieteellinen tutkimustoiminta;
- laskutus ja perintä; sekä
- työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen yrityksille ja yhteisöille
- toisiolain mukaisesti tietoja käytetään tietojohdantamiseen
- asiakkaiden ja asiakaspalvelukeskuksen välistä yhteydenpitoa (esim. puhelut ja chat-keskustelut) voidaan tallentaa asiakaspalveluhenkilöstön koulutuksen kehittämiseksi ja palvelun laadun varmistamiseksi sekä palvelutapahtuman todentamiseksi.

StartHealthin asiakkaaksi tulon edellytyksenä on, että henkilöstä voidaan tallentaa tietoja Potilastietorekisteriin. Potilastietorekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu StartHealthin

lakiperusteiseen velvollisuuteen käsitellä potilastietoja, hoitosuhteeseen perustuvaan StartHealthin oikeutettuun etuun sekä joissakin tapauksissa asiakkaan antamaan suostumukseen.

Kun StartHealth saa asiakkaalta oikeat ja kattavat tiedot, StartHealth voi tarjota asiakkaalle mahdollisimman hyvää hoitoa ja palvelua.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilastietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa joko asiakkaan itsensä tai hänen huoltajansa antamia tietoja taikka tutkimusten ja hoidon yhteydessä asiakkaasta muodostettuja tietoja.

Lisäksi tietoja rekisteriin tulee asiakkaan suostumuksella esim. toisilta hoitolaitoksilta ja vakuutusyhtiöiltä.

Asiakkaan tietoja voidaan kuitenkin myös lainsäädännön sallimissa rajoissa yhdistää ja niitä voidaan täydentää muista lähteistä saatavilla olevilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla, kuten muista terveydenhuoltolaitoksista asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella hankituilla tiedoilla tai Digi- ja väestötietovirastosta saatavilla tiedoilla.

Tietolähteet listattuna:

- Potilas, potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja tai lähiomainen.
- Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.
- Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveystietovaraston (KANTA) kautta.
- Digi- ja väestötietovirastosta saatavat tiedot

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

- Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (sis. Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
- Potilaan nimeämä lähiomainen, alaikäisen potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja sekä näiden yhteystiedot ja tarvittaessa henkilötunnus.
- Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot sekä esitiedot (mukaan lukien kertomustiedot, läheteet ja lausuntotiedot).
- Tarveyskyselyiden tiedot
- Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, ravitsemusterapeutin, psykologin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.

- Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
- Työterveyden potilasrekisterissä myös potilaan työnantaja sekä työpaikkaan mahdollisesti liittyvät terveysriskit.
- Tieto siitä, salliiko potilas muiden StartHealth Oy:ssa häntä hoitavien lääkäreiden nähdä toisen yksityislääkärin tekemät sairauskertomusmerkinnät silloin, kun se on hänen hoitonsa kannalta tarpeellista.
- merkinnän tekijän nimi, asema ja ajankohta sekä tietojen lukijan tiedot; sekä tieto asiakirjojen saapumisesta ja lähteestä.
- Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot.
- puhelun soittajan puhelinnumero, vastaanottajan tunniste, ajankohta ja puhelunauhoite.
- Tieto siitä, salliiko potilas muiden StartHealth Oy:ssa häntä hoitavien yksityislääkäreiden nähdä StartHealth Oy:n työterveyshuollon rekisterissä mahdollisesti olevat sairauskertomusmerkinnät silloin, kun se on hänen hoitonsa kannalta tarpeellista.
- Potilaan hoitoon osallistuvan terveydenhoito henkilöstön tiedot ja potilaan ajanvarauksetiedot tallennetaan potilasrekisterin osarekisteriksi.
- Samoin potilaan tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät laboratorio-, kuvantamis-, sydäntutkimusten ja muut tulokset talletetaan potilasrekisteriin sen osarekisteriksi. Laboratoriotutkimuksista ylläpidetään myös omaa potilasrekisteristä erillään olevaa rekisteriä laboratoriojärjestelmässä. Tämän rekisterin ylläpitämisestä vastaa laboratoriopalveluita tuottava tahon.
- Sähköisen rekisterin lisäksi ylläpidetään osarekisterinä erillistä paperilla olevaa perustietorekisteriä, joka voi sisältää myös tiedot potilaan antamista suostumuksista ja kielloista potilastietojen luovuttamiseen.
- Etäpalveluita käytettäessä mahdollisesti muodostuvat tekniset tallenteet. Lähtökohtaisesti etäyhteyksin toteutetusta hoidosta ei luoda pysyviä video/ääni/kuvatallenteita. Väliaikaisesta säilömisestä vastaa etäpalveluiden teknisen toteutuksen tuottava Kuura Health Oy.
- Tiedot palvelun kestosta, palvelun laskutustiedot, maksutiedot ja laskutusosoitteet sisältäen mahdolliset vakuutustiedot.
- Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ravitsemusterapeutin, psykologin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.
- Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
- Asiakkaan hoitoa ja kuntoutusta toteuttaneen henkilön tiedot.
- Etäasioinnin välityksellä asiakas voi toimittaa StartHealthille lisäksi seuraavia henkilötietoja:
 - Video (asiakkaan suostumuksella avattu videoyhteys)
 - Ääni (asiakkaan suostumuksella avattu ääniyhteys)
 - Mahdollisella asiakkaan etätutkimusvälineistöllä lähetetyt tiedot kuten sydämen ja keuhkojen auskultaatioäänet, videot ja valokuvat sekä syketiedot ja kehon lämpötila
 - Asiakkaan lähettämät valokuvat ja videot
- Työterveyshuollon asiakkaista kerätään lisäksi seuraavia tietoja:
 - Työnantaja ja sen yhteystiedot
 - Vakuutusyhtiötiedot
 - Työpaikkaan mahdollisesti liittyvät terveydelliset vaarat ja riskitekijät

- Työsuhdetta kuvaavat tiedot mukaan lukien osasto/toimipiste, ammattinimike ja muut vastaavat tiedot

Kaikki asiakasrekisteritiedot muodostavat loogisen kokonaisuuden. Asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvan terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjaamat tiedot talletetaan samaan rekisteriin sen osarekisteriksi.

Sähköisen rekisterin lisäksi voidaan ylläpitää osarekisterinä erillisiä paperilla olevia rekistereitä, jotka voivat sisältää mm. tietoja asiakkaan antamista suostumuksista ja kielloista asiakastietojen luovuttamiseen, allekirjoitettuja vuokra- ja palvelusopimuksia, lääkelistan, ulkoilulistan, nestelistan tai muita vastaavia listoja, joilla varmistetaan hoidon ja kuntoutuksen toteutumista.

Rekisterin suojaus ja tietojen käsittelyn periaatteet

StartHealth noudattaa potilastietoja käsitellessään tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. StartHealth varmistaa aina potilastietoja käsitellessään, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

Potilastietorekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Tämä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteiden päätyttyä. StartHealth rajoittaa potilastietoja käsittelevien henkilöiden piiriä. Potilastietoihin on pääsy vain sellaisella StartHealthin tai sen yhteistyökumppaneiden henkilöstöllä, jolla on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä potilastietoja.

Potilastietojen suojaamiseksi StartHealth noudattaa myös tarkkaa käyttäjätunnusten käytönhallintaa. Potilastietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun maussa käyttöoikeuksien rajoituksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa. StartHealth seuraa ja valvoo aktiivisesti ja tiukasti potilastietojen käsittelyä lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. lokitietojen avulla.

Käyttäjätunnusten saannin edellytyksenä on salassapitositoumuksen allekirjoittaminen.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Potilastietoja voidaan luovuttaa:

- Potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
- Nimenomaisen lainsäädännön nojalla.

Potilastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai lainsäädännön perusteella.

Säännönmukaisia luovutuksensaajia ovat muun muassa seuraavat:

- Terveydenhuollon viranomaiset, joilla on lakiin perustuva oikeus saada terveystietoja viranomaistehtävän suorittamiseksi. Tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata sekä Kansaneläkelaitos Kela.
- Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.
- Kelan ylläpitämä valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu (Kanta-palvelut)
- Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle myös ilman potilaan suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.
- Kansallinen reseptikeskus (Kanta-arkisto).
- Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäädännön perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.
- Potilaan huoltaja, muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on antanut tähän suostumuksensa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoonsa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
- Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.
- Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan potilastietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Voit hallinnoida tietojesi luovutuksia eri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien välillä antamalla luovutusluvan Kanta-palvelussa. Lisätietoja saat osoitteesta www.kanta.fi

Asiakastietoja voidaan luovuttaa:

- Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisella yksilöidyllä suostumuksella.
- Nimenomaisen lainsäädännön nojalla.

Kun kyseinen palvelu annetaan kunnan / kuntayhtymän toimeksiantosopimuksella, toimii toimeksiantaja rekisterinpitäjänä. Tällöin kunta / kuntayhtymä päättää kaikesta tietojen luovutuksesta, myös silloin kun siihen on lakisääteinen perusta.

Muita henkilötietoja käsitteleviä tahoja:

Kuura Health Oy

Y-tunnus 2831117-7

Tuottaa sähköisen potilastietojärjestelmän, chat- ja videotoinnallisuudet sisältävän etävastaanottojärjestelmän, Kanta-yhteyden, lomakevälityksen ja e-reseptiyhteyden StartHealth Oy:lle.

Kuura Health Oy Vastaa potilastietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta järjestelmän osalta.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Käsitlemme kaikkia potilas- ja muita henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Mahdollisten siirtojen osalta noudatamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa siirtää myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojasäätelyn mukaisesti, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tutkimuspalvelun hankkimiseksi. Rekisteröidyllä on mahdollisuus tiedustella tutkimusnäytteen analysoinnin tutkimuskohtaista sijaintia ennen tutkimusta lähetteen laativalta terveydenhuollon ammattilaiselta.

Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisille tutkimuslaitoksille toimitettavat tiedot pyritään siirtämään mahdollisuuksien mukaan siten, että yksittäinen potilas ei ole tutkimuslaitoksen tunnistettavissa.

Sosiaalipalveluiden sekä julkisten terveyspalveluiden osalta tietojen luovutuksista päättää rekisterinpitäjänä toimiva kunta.

Tietojen säilytysaika

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä tietojen säilytysajoista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti joko sähköisesti tai postitse kirjallisella pyynnöllä. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tiedot antaa terveydenhuollon toimintayksikön määräämä lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusoikeuden käyttämisestä potilasrekisteriin. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Potilaalla on oikeus tarkistaa lokitiedot potilastietojen käsittelystä. Tarkastaminen on veloituksetonta kerran vuodessa.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Tiedon korjaus toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla siten,

että muun muassa tiedot tehdystä oikaisusta sekä alkuperäisestä merkinnästä ilmenevät potilasrekisteristä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä tai asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa StartHealth Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen poistamista

Yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevien henkilötietojen poistamista. Poisto-oikeus koskettaa sellaisia henkilötietoja, joita käsittelemme esimerkiksi asiakassuhteen pohjalta tai rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Potilastietojen osalta oikeutta tietojen poistamiseen ei lähtökohtaisesti ole, koska potilastietoihin liittyy terveydenhuollon toimintayksikköä sitova lakisääteinen velvollisuus säilyttää sen toiminnassa syntyneet potilastiedot.

Tiedon korjaamisen ja käsittelyn rajoittamisen toteuttaminen ja organisointi:

- Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, sekä toimitetaan lisäksi aina henkilökohtaisesti toimintayksikköön. Henkilöllisyys varmistetaan tässä yhteydessä.
- Mikäli potilaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, jolla on potilasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.
- Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään tausta-tiedostoon siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste tulee merkitä potilasasiakirjoihin.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

StartHealth pyrkii aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan potilaan kanssa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva erimielisyys myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Tietosuojavaltuutetun toimisto: Tietosuoja.fi